

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 965/2537 บริษัท เอ.พี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โจทก์
บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลอีเล็คทริค
เคเอ็นจีเนียริง (1977

จำเลย

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 340, มาตรา 698

การที่จำเลยที่ 3 ได้รับหนังสือคำประกันสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 3 ทำประกันไว้ต่อโจทก์คืน เป็นเพราะโจทก์ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับจำเลยที่ 1 ซึ่งระบุว่า เมื่อเช็คชำระหนี้จำนวนเงิน 4,000,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ออกชำระหนี้ให้โจทก์ถึงกำหนดชำระให้โจทก์นำเช็คพร้อมหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 3 ไปเปลี่ยนเป็นแคชเชียร์เช็คของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แต่ถูกจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ใช้อุบายหลอกลวงขอรับหนังสือคำประกันไป แต่ไม่ได้มอบแคชเชียร์เช็คให้ตามข้อตกลง หากใช่เป็นการที่โจทก์ปลดหนี้คำประกันให้แก่จำเลยที่ 3 ด้วยการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ไม่ แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ได้รู้เห็นกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 หลอกลวงโจทก์ตลอดจนถึงข้อตกลงให้ไปแลกแคชเชียร์เช็คก็ตาม หากใช่เป็นการที่โจทก์แสดงเจตนาต่อจำเลยที่ 3 ว่าจะปลดหนี้ให้ หนี้ของจำเลยที่ 1 ยังมีได้ระงับสิ้นไป จำเลยที่ 3 จึงไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาคำประกันชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 4,891,349.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีและเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ของต้นเงิน 3,365,413.57 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 คำประกันว่าจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท จริง แต่จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะโจทก์แสดงเจตนาปลดหนี้คำประกันด้วยการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้คำประกันให้แก่จำเลยที่ 3 แล้วหนี้คำประกันที่จำเลยที่ 3 มีต่อโจทก์จึงเป็นอันระงับไปขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 3,460,567.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 3,365,413.57 บาท นับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยหักเงินจำนวน 50,000 บาทที่ชำระไว้แล้วออกจากดอกเบี้ยดังกล่าวด้วย แต่ทั้งนี้ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท คำขออื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่าจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามหนังสือสัญญาคำประกันหรือไม่จำเลยที่ 3 อ้างว่าจำเลยที่ 3 ได้รับการเวนคืนหนังสือคำประกันมาแล้วถือว่าเป็นการปลดหนี้คำประกันแก่จำเลยที่ 3 แล้ว

จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามหนังสือคำประกันดังกล่าว เห็นว่าโจทก์นำสืบ
ฟังได้ว่าการที่จำเลยที่ 3 ได้รับหนังสือคำประกันสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 3 ทำประกันไว้ต่อโจทก์คือนั้นเป็นเพราะโจทก์ปฏิบัติตามข้อ
ตกลงที่ทำไว้กับจำเลยที่ 1 ซึ่งระบุว่า เมื่อเช็คชำระหนี้จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
ตามเช็คเอกสารหมาย จ.6 ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ออกชำระหนี้ให้โจทก์ถึงกำหนดชำระ
ให้โจทก์นำเช็คพร้อมหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 3 ไปเปลี่ยนเป็นแคชเชียร์เช็ค
ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แต่ถูกจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ใช้
อุบายหลอกลวงขอรับหนังสือคำประกันไป แต่ไม่ได้มอบแคชเชียร์เช็คให้ตามข้อ
ตกลงซึ่งโจทก์เมื่อไม่ได้รับแคชเชียร์เช็คได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนและทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ จำเลยทั้งสามไม่ชำระโดยจำเลยที่ 3
อ้างว่าจำเลยที่ 3 ได้รับเวนคืนหนังสือคำประกันแล้ว จึงไม่ผูกพันที่จะต้องชำระหนี้
แก่โจทก์การที่จำเลยที่ 3 ได้รับหนังสือคำประกันคือนั้น จึงเนื่องจากโจทก์ถูกจำเลยที่ 1
ที่ 2 หลอกลวงเอาไปคืนให้แก่จำเลยที่ 3 หาใช่เป็นการที่โจทก์ปลดหนี้คำประกันให้
แก่จำเลยที่ 3 ด้วยการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ไม่ ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า
จำเลยที่ 3 ไม่ได้รู้เห็นที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 หลอกลวงโจทก์และข้อตกลงให้ไปแลก
แคชเชียร์เช็ค แสดงว่าทั้งคู่มีเจตนาปลดหนี้ภาระคำประกันให้แก่จำเลยที่ 3 นั้น เห็น
ว่า การที่โจทก์มอบหนังสือคำประกันให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เพราะโจทก์คิดว่าจำเลยที่
1 ที่ 2 จะมอบแคชเชียร์เช็คให้โจทก์ มิฉะนั้นโจทก์คงจะไม่คืนสัญญาคำประกันให้แก่
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มงคล สระภูณ-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-โสภณ รอดศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ